

Ausweg aus dem Dublin-Dilemma

Gastkommentar

von STEFAN EGLI, DAVID KAUFMANN, PHILIPP LUTZ
und ANNA STÜNZI

Europa steckt in einer tiefen Krise, die den politischen Zusammenhalt des Kontinents bedroht. Die beschränkte Handlungsfähigkeit und der fehlende politische Wille zu Problemlösungen zeigen sich im Umgang mit schutzsuchenden Menschen. Im letzten Jahr haben rund 1,4 Millionen Geflüchtete in Europa Schutz gesucht – das entspricht knapp 0,2 Prozent der europäischen Bevölkerung. Im historischen Vergleich ist dies keine aussergewöhnlich hohe Zahl. Zu beobachten sind jedoch sich verschärfende humanitäre Krisen an den europäischen Aussen- und Binnengrenzen.

Leidtragende sind dabei vor allem die Flüchtenden selbst: Tausende sind allein dieses Jahr an Europas Grenzen ums Leben gekommen. Der Anstieg der Flüchtlingszahlen hat die Dysfunktionalität des Dublin-Abkommens und die grundlegende Überschätzung der politischen Steuerungsfähigkeit von Migration offengelegt. Anstelle einer koordinierten Registrierung und Aufnahme von Geflüchteten findet eine Verantwortungsabwälzung statt.

Eine neue Studie des aussenpolitischen Think-Tanks «foraus» analysiert die Ursachen der gegenwärtigen Krise der europäischen Asylpolitik. Sie zeigt mithilfe einer spieltheoretischen Analyse, dass die Dublin-Regeln für eine Vielzahl von Akteuren Fehlreize erzeugen, welche die europäische Asylkoordination untergraben. So haben Staaten nur geringe Anreize, Geflüchtete zu registrieren, weil sie vermeiden möchten, die Kosten für den Flüchtlingschutz zu übernehmen. Stattdessen versuchen sie, die Geflüchteten an ihre Nachbarn abzuschieben.

Gleichzeitig regen die Dublin-Regeln Geflüchtete oftmals dazu an, sich der Registrierung zu entziehen. Sie möchten in jenem europäischen Land einen Asylantrag stellen, in dem sie sich die

Ein erfolgversprechender Reformvorschlag muss allen beteiligten Staaten Koordinationsgewinne bringen.

besten Zukunftsperspektiven erhoffen, und vermeiden deshalb, bereits im Ersteintrittsland registriert zu werden. Die europäische Asylpolitik sieht sich folglich mit einem Koordinationsdilemma konfrontiert: Obwohl Staaten wie Geflüchtete ein grosses Interesse an einer Registrierung haben, führen die Dublin-Regeln dazu, dass dieses Ziel von den beteiligten Akteuren selbst unterlaufen wird. Es ist davon auszugehen, dass langfristig eine hohe Zahl von humanitären Migrantinnen und Migranten nach Europa kommen werden. Europa benötigt daher ein nachhaltiges Asylsystem, das verfolgten Menschen Schutz gewährt und eine effiziente Asylkoordination garantiert. Damit dies gelingt, müssen drei Kriterien erfüllt werden.

Erstens sollten Anreize geschaffen werden, dass sich sowohl die beteiligten Staaten wie auch Geflüchtete an die Dublin-Regeln halten. Dadurch würden Kooperation zwischen den Ländern und reguläre Aufenthalte zur bevorzugten Strategie. Zweitens braucht es einen effektiven Krisenbewältigungsmechanismus, um auch bei einem Anstieg der Flüchtlingszahlen funktionsfähig zu bleiben und die menschen- und völkerrechtliche Verantwortung wahrnehmen zu können. Drittens schliesslich muss ein Reformvorschlag die unterschiedlichen nationalen Interessen berücksichtigen und für alle beteiligten Staaten Koordinationsgewinne ermöglichen. Nur dann ist ein politischer Ausweg aus dem gegenwärtigen Dublin-Dilemma realistisch.

Der umfassende Reformvorschlag von «foraus» orientiert sich an diesen drei Kriterien und enthält ein Mitspracherecht von Geflüchteten bei der Wahl ihres Ziellandes sowie eine flexible Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten, die dank finanziellen Ausgleichsmechanismen ohne verbindliche Verteilquoten auskommt. Obwohl die Notwendigkeit einer institutionellen Reform allgemein anerkannt ist, scheint eine politische Einigung im gegenwärtigen politischen Klima äusserst anspruchsvoll. Die Schweiz sollte aus eigenem Interesse und aus Kohärenz mit ihren Werten als wichtige Ideengeberin und Vermittlerin daran mitwirken, diesen gordischen Knoten zu durchschlagen.